

■ 지방공무원 징계규칙 [별표 1의2] <개정 2026. 10. 2.>

초과근무수당 및 여비 부정 수령 징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 유형	부정 수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
1. 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	50만원 미만	정직~견책	파면~정직
	50만원 이상	강등~감봉	파면~강등
2. 실적 대리입력 등의 방법으로 제1호의 비위행위에 조력한 경우	50만원 미만	정직~견책	파면~정직
	50만원 이상	강등~감봉	파면~강등
3. 「지방공무원법」 제46조 제1항에 따라 지방자치단체의 조례로 정하는 실비보상 중 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	정직~견책	파면~정직
	100만원 이상	강등~감봉	파면~강등
비고 1. 부정 수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다. 다만, 제2호에 따른 비위행위의 경우에는 같은 호에 따라 징계의결이 요구된 사람(이하 이 호에서 “조력자”라 한다)의 조력을 받아 제1호의 비위행위를 한 사람의 부정 수령 금액 중 조력자의 조력을 원인으로 부정 수령한 금액을 말한다. 2. 비위의 정도 및 과실 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등을 기준으로 판단한다. 다만, 제1호 및 제2호에 따른 비위행위로서 매크로 사용, 조력자를 통한 실적 대리입력 또는 퇴근 후 실적입력 등의 방법으로 수당을 지급받거나 수당을 지급받도록 조력한 경우에는 비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 것으로 본다.			